

Aula 06 (bônus)

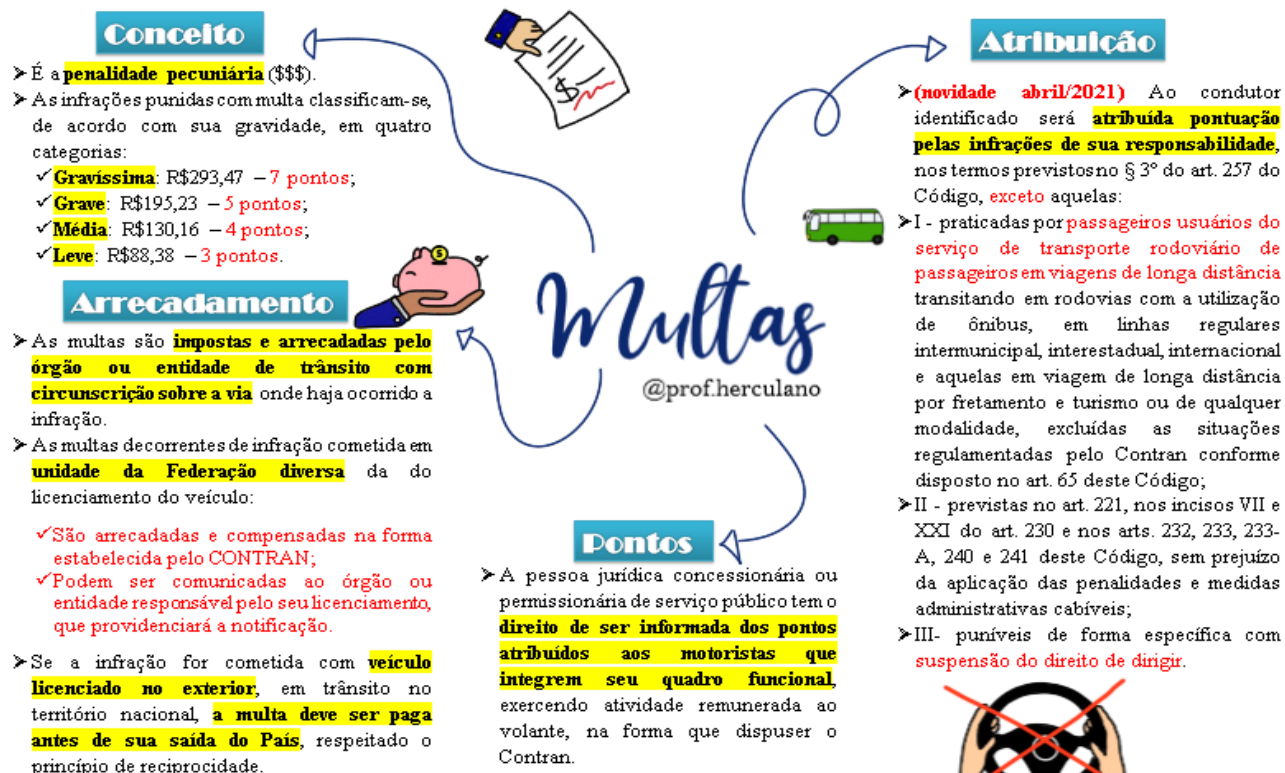
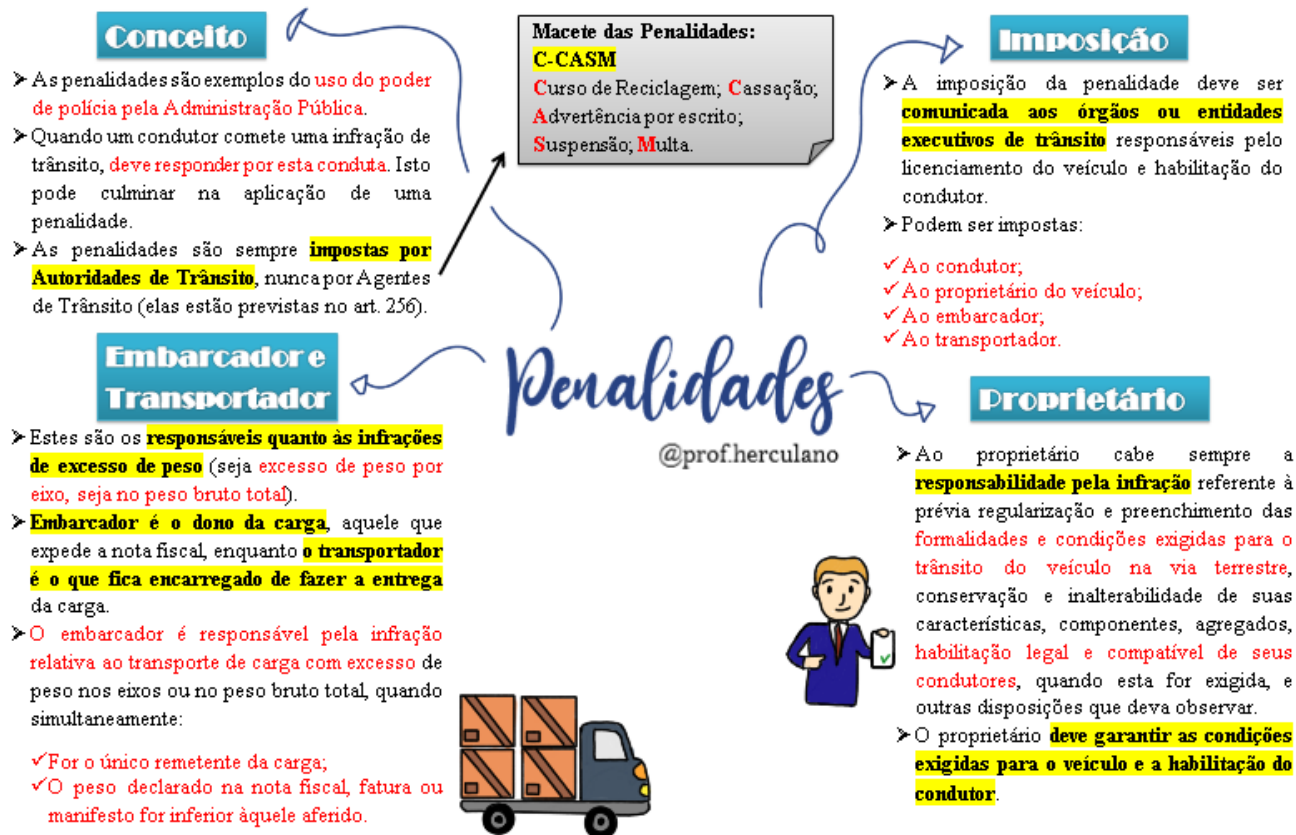
Legislação de Trânsito p/ PRF (Policial)

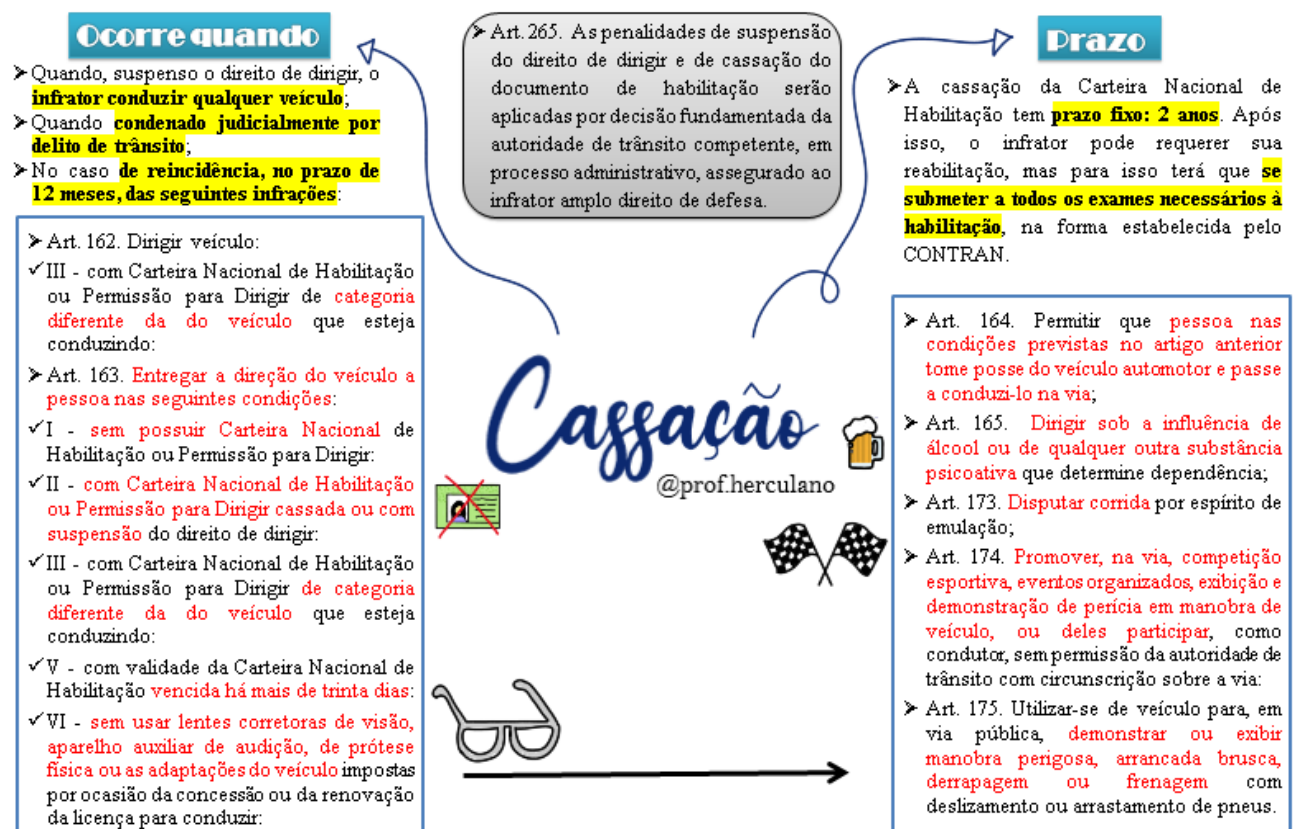
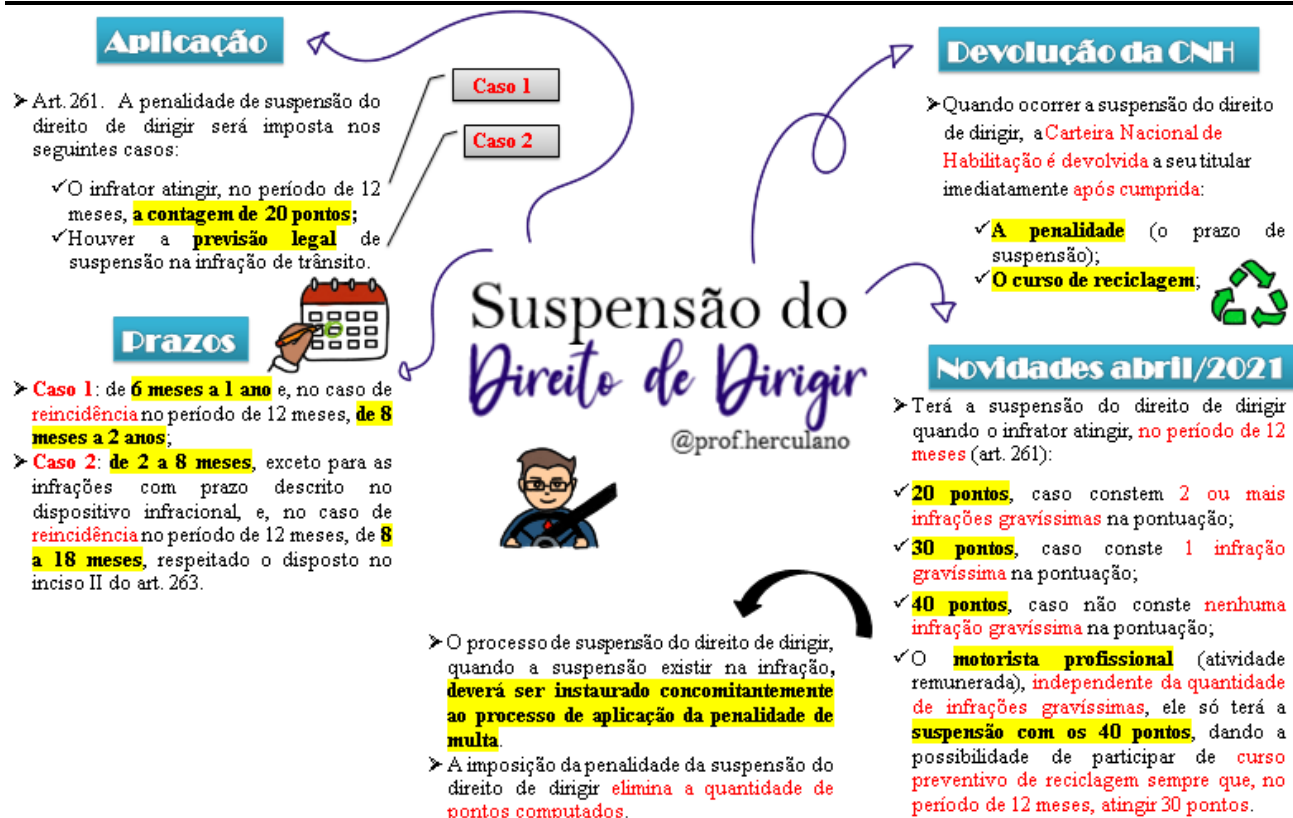
Prof. Alexandre Herculano - Pós-Edital

Autor:

Alexandre Herculano

23 de Fevereiro de 2021





Concelto

- A penalidade de advertência por escrito pode ser imposta à **infração de natureza leve ou média**, passível de ser punida com multa.
- Se um condutor comete uma infração média (ou leve), e **não é reincidente na mesma nos últimos 12 meses**, pode ser **que a autoridade de trânsito substitua a multa por uma advertência por escrito**.



Advertência Escrita

@prof.herculano

Novidades abril/2021

- Agora, a advertência por escrito **não é mais um ato discricionário**.

➤ **Art. 267.** Deverá ser imposta a penalidade de advertência por escrito à infração de natureza leve ou média, passível de ser punida com multa, caso o infrator não tenha cometido nenhuma outra infração nos últimos 12 (doze) meses.

➤ § 1º (Revogado).

➤ § 2º (Revogado).

Pedestres

- A advertência por escrito também **pode ser imposta aos pedestres**.
- Neste caso, a multa pode ser **transformada na participação do infrator em cursos de segurança viária**, a critério da autoridade de trânsito.



Obrigatório

(Art. 268)

- Quando, sendo contumaz, **for necessário à sua reeducação (revogado abril/2021)**;
- Quando **suspenso do direito de dirigir**;
- Quando se envolver em **acidente grave** para o qual haja contribuído, independentemente de processo judicial;
- Quando **condenado judicialmente** por delito de trânsito;
- A **qualquer tempo**, se for constatado que o condutor está **colocando em risco a segurança do trânsito**;
- Em **outras situações** a serem definidas pelo CONTRAN (revogado abril/2021).



Curso de Reciclagem

@prof.herculano

Motoristas Remunerados

- O condutor que exerce **atividade remunerada em veículo, habilitado na categoria C, D ou E**, será convocado pelo órgão executivo de trânsito estadual a participar de **curso preventivo de reciclagem** sempre que, no período de um ano, atingir **quatorze pontos**, conforme regulamentação do Contran.
- Concluído o curso de reciclagem, o condutor terá **eliminados os pontos que lhe tiverem sido atribuídos**, para fins de contagem subsequente.
- Após o término do curso, **o condutor não poderá ser novamente convocado antes de transcorrido o período de um ano**.



Registro Nacional Positivo de Condutores

(Art. 268-A)

- Foi criado com a finalidade de **cadastrar os condutores que não cometeram infração de trânsito** sujeita à pontuação prevista no art. 259 deste Código, nos últimos 12 (doze) meses;
- Ele deve ser **atualizado mensalmente** e a **abertura de cadastro requer autorização prévia e expressa** do potencial cadastrado;
- Após a abertura do cadastro, a **anotação de informação no RNPC independe de autorização** e de comunicação ao cadastrado.



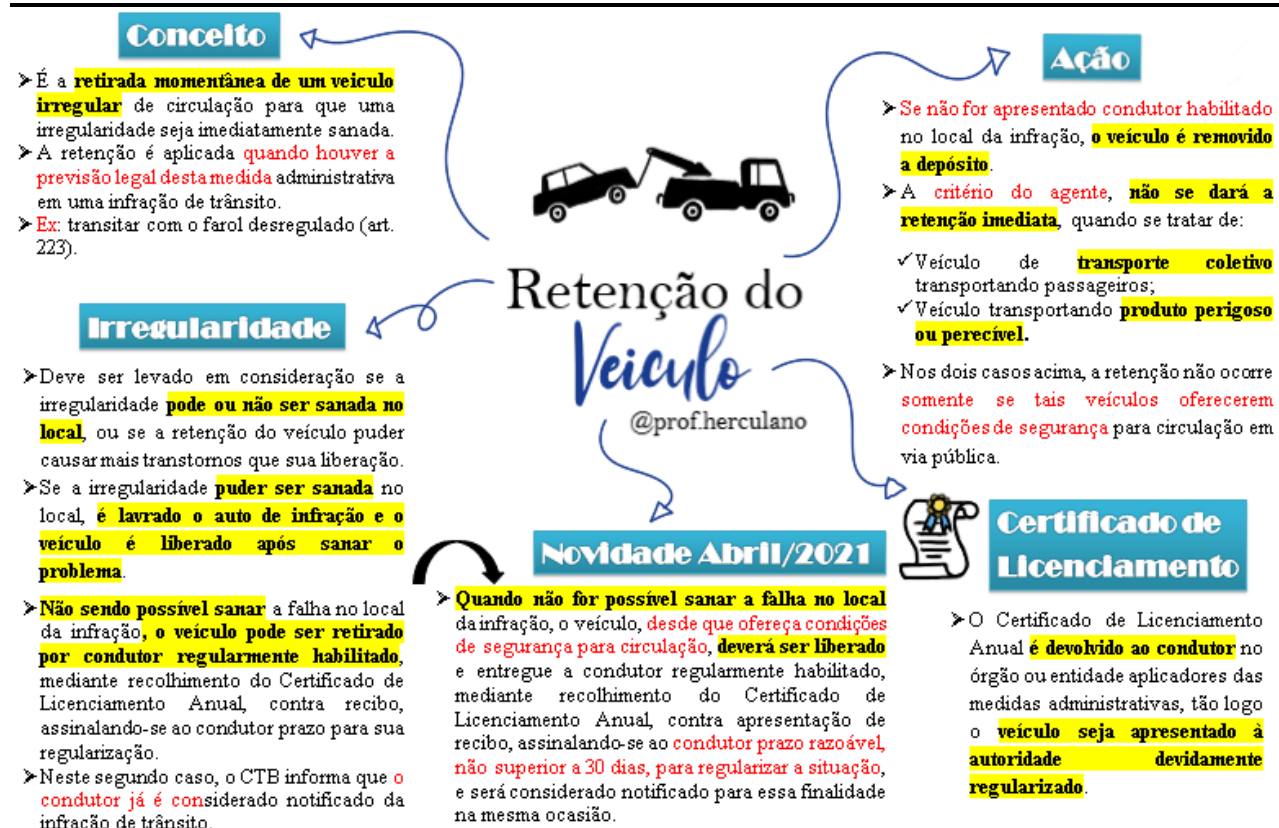
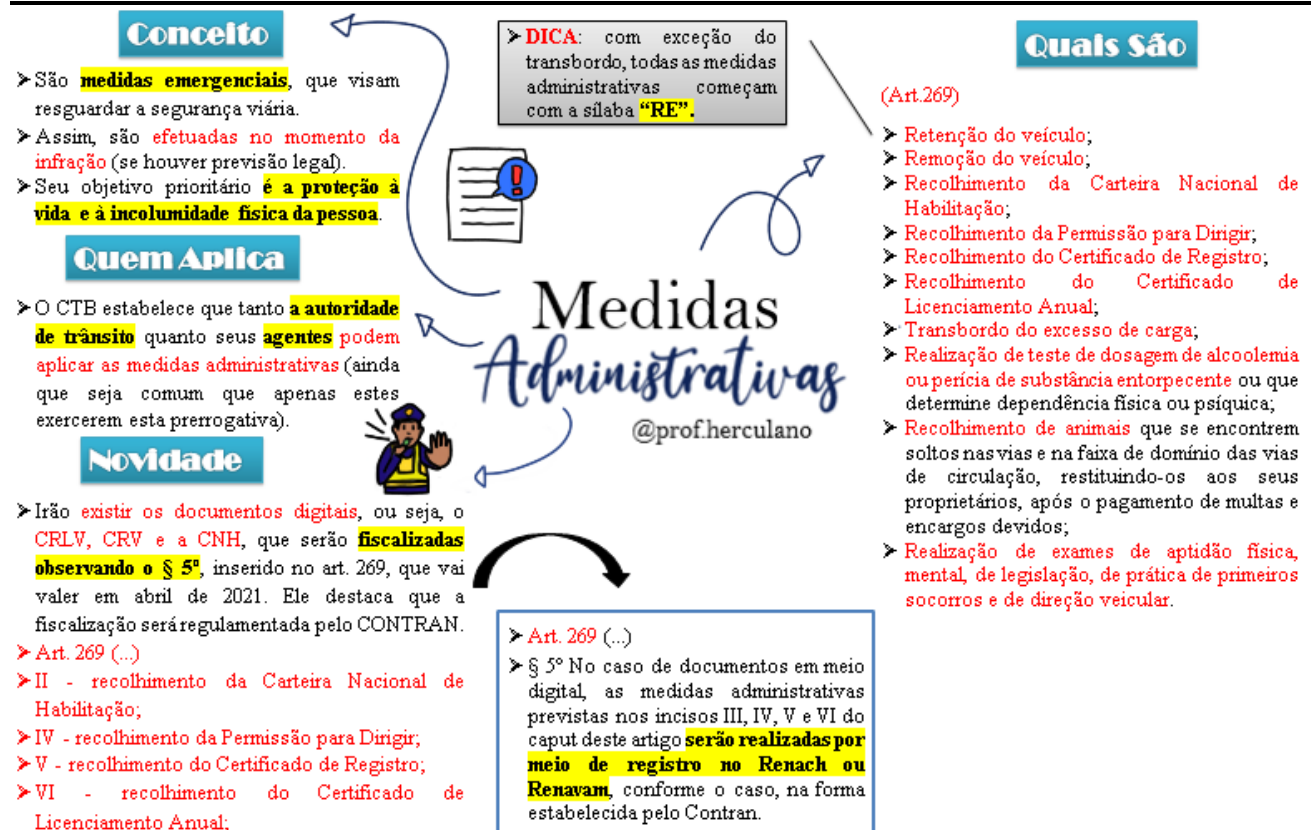
- A **exclusão** do RNPC pode se dar: **pela solicitação do cadastrado; quando o cadastrado receber pontuação por infração ou tiver o direito de dirigir suspenso; quando a CNH do cadastrado for cassada ou vencida há mais de 30 dias; quando o cadastrado estiver cumprindo pena privativa de liberdade.**
- A **consulta ao RNPC é garantida** a todos os cidadãos.

Mais de uma Infração

- Se um condutor comete **duas infrações**, **será punido por ambas**.

➤ **Art. 266.** Quando o infrator cometer, simultaneamente, duas ou mais infrações, ser-lhe-ão aplicadas, cumulativamente, as respectivas penalidades.





Concelto

- A remoção é o **recolhimento do veículo ao depósito**. É aplicada na hora, mas somente se houver previsão legal, claro (art. 223).
- Ex: **conduzir o veículo que não esteja devidamente registrado e licenciado** (art. 230).
- Na remoção, o veículo é **recolhido para o depósito fixado pelo órgão** ou entidade competente, com circunscrição sobre a via.

➤ Art. 271, § 9º Não caberá remoção nos casos em que a irregularidade for sanada no local da infração (**novidade abril/2021**).



Remoção do Veículo

@prof.herculano

Restituição

- A restituição do veículo removido só ocorre **mediante prévio pagamento de multas, taxas e despesas com remoção e estada**, além de outros encargos previstos na legislação específica.
- A liberação do veículo removido é condicionada ao **reparo de qualquer componente ou equipamento obrigatório** que não esteja em perfeito estado de funcionamento.
- Se o reparo acima demandar **providência que não possa ser tomada no depósito**, a autoridade responsável pela remoção **liberará o veículo para reparo**, na forma transportada, mediante autorização, assinalando prazo para reapresentação.



O Serviço

- Os serviços de remoção podem ser **realizados por órgão público, diretamente, ou por particular** contratado por licitação pública, sendo o **proprietário responsável por pagar os custos** desses serviços.
- O **proprietário ou o condutor deve ser notificado**, no ato de remoção do veículo, sobre as providências necessárias à sua restituição e sobre o procedimento de possível leilão, conforme regulamentação do CONTRAN.
- O pagamento das despesas de remoção e estada é correspondente ao **período integral, contado em dias**, em que efetivamente o veículo permanecer em depósito, **limitado ao prazo de 6 meses**.

Ausência do Condutor

- Caso o proprietário ou o condutor **não esteja presente no momento da remoção do veículo**, a autoridade de trânsito, no **prazo de 10 dias contado da data da remoção**, deve **expedir ao proprietário uma notificação**, por remessa postal ou por outro meio tecnológico hábil que **assegure a sua ciência**, e, caso reste frustrada, a **notificação pode ser feita por edital**.
- A notificação devolvida por desatualização do endereço do proprietário do veículo ou por recusa desse de recebê-la é **considerada recebida** para todos os efeitos.
- Em caso de **veículo licenciado no exterior**, a **notificação é feita por edital**.



CNH e Permissão

- O **recolhimento da Carteira Nacional de Habilitação e da Permissão para Dirigir** sempre ocorre mediante recibo, nos seguintes casos:
 - ✓ Quando houver **suspeita de sua inautenticidade ou adulteração**;
 - ✓ Quando houver **previsão legal** (exemplo a seguir):
- Ex: (Art. 210) **Transpor, sem autorização, bloqueio viário policial**.



Recolhimento dos Documentos

@prof.herculano

CRV



- O **recolhimento do Certificado de Registro** também ocorre mediante recibo, nos seguintes casos:
 - ✓ Quando houver **suspeita de inautenticidade ou adulteração**;
 - ✓ Se, alienado o veículo, **não for transferida sua propriedade no prazo de trinta dias**;
 - ✓ Quando **previsto no Código** (exemplo a seguir):
- Ex: (Art. 240) **Deixar o responsável de promover a baixa do registro de veículo irrecuperável ou definitivamente desmontado**.

CRLV

- O **recolhimento do Certificado de Licenciamento Anual** ocorre, mediante recibo, nos seguintes casos:
 - ✓ Quando houver **suspeita de inautenticidade ou adulteração**;
 - ✓ Se o **prazo de licenciamento estiver vencido**;
 - ✓ No caso de **retenção do veículo, se a irregularidade não puder ser sanada no local**;
 - ✓ **Determinado pelo CTB** (exemplo a seguir):
- Ex: (Art. 240) **Deixar o responsável de promover a baixa do registro de veículo irrecuperável ou definitivamente desmontado**.



Recusar-se ao Teste

- São aplicadas as **penalidades e medidas administrativas** estabelecidas no art. 165-A do CTB ao **condutor que se recusa a se submeter a qualquer dos procedimentos previstos**.

➤ **Art. 165-A.** Recusar-se a ser submetido a teste, exame clínico, perícia ou outro procedimento que permita certificar influência de álcool ou outra substância psicoativa, na forma estabelecida pelo art. 277:

- **Infração - gravíssima;**
- **Penalidade - multa (dez vezes) e suspensão do direito de dirigir por 12 (doze) meses;**
- Medida administrativa - **recolhimento do documento de habilitação e retenção do veículo**, observado o disposto no § 4º do art. 270.
- **Parágrafo único.** Aplica-se em **dobro a multa** prevista no caput em caso de reincidência no período de até 12 (doze) meses.



Transbordo

@prof.herculano

Evasão

- Ao condutor que se evadir da fiscalização, não submetendo veículo à pesagem obrigatória nos pontos de pesagem, fixos ou móveis, é aplicada a penalidade prevista no art. 209, além da obrigação de retornar ao ponto de evasão para fim de pesagem obrigatória.

➤ **Art. 209.** Transpor, sem autorização, bloqueio viário com ou sem sinalização ou dispositivos auxiliares, deixar de adentrar às áreas destinadas à pesagem de veículos ou evadir-se para não efetuar o pagamento do pedágio:

- **Infração - grave;**
- **Penalidade - multa.**

Fuga

- No caso de **fuga do condutor à ação policial**, a **apreensão do veículo** deve ocorrer tão logo seja localizado, aplicando-se, além das penalidades em que incorre, as estabelecidas no art. 210.

➤ **Art. 210.** Transpor, sem autorização, bloqueio viário policial:

- **Infração - gravíssima;**
- **Penalidade - multa, apreensão do veículo e suspensão do direito de dirigir;**
- Medida administrativa - remoção do veículo e recolhimento do documento de habilitação.

Acidente

- Em caso de **acidente com vítima**, envolvendo **veículo equipado com registrador instantâneo de velocidade e tempo (tacógrafo)**, **somente o perito oficial encarregado do levantamento pericial pode retirar o disco ou unidade armazenadora do registro.**



Concelto

- O transbordo de carga em excesso é a **retirada do peso excedente** que o veículo se encontra.
- O transbordo **é condição** para que o **veículo possa prosseguir viagem** e é efetuado **às expensas do proprietário** do veículo, sem prejuízo da multa aplicável.
- Não sendo possível desde logo efetuar o transbordo, **o veículo é recolhido ao depósito**, sendo liberado após sanada a irregularidade e pagas as despesas de remoção e estada.

Acidente

- Em caso de **acidente com vítima**, envolvendo **veículo equipado com registrador instantâneo de velocidade e tempo (tacógrafo)**, **somente o perito oficial encarregado do levantamento pericial pode retirar o disco ou unidade armazenadora do registro.**



Transbordo

@prof.herculano

Evasão

- Ao condutor que se evadir da fiscalização, não submetendo veículo à pesagem obrigatória nos pontos de pesagem, fixos ou móveis, é aplicada a penalidade prevista no art. 209, além da obrigação de retornar ao ponto de evasão para fim de pesagem obrigatória.

➤ **Art. 209.** Transpor, sem autorização, bloqueio viário com ou sem sinalização ou dispositivos auxiliares, deixar de adentrar às áreas destinadas à pesagem de veículos ou evadir-se para não efetuar o pagamento do pedágio:

- **Infração - grave;**
- **Penalidade - multa.**

Fuga

- No caso de **fuga do condutor à ação policial**, a **apreensão do veículo** deve ocorrer tão logo seja localizado, aplicando-se, além das penalidades em que incorre, as estabelecidas no art. 210.

➤ **Art. 210.** Transpor, sem autorização, bloqueio viário policial:

- **Infração - gravíssima;**
- **Penalidade - multa, apreensão do veículo e suspensão do direito de dirigir;**
- Medida administrativa - remoção do veículo e recolhimento do documento de habilitação.



Recusar-se ao Teste

- São aplicadas as **penalidades e medidas administrativas** estabelecidas no art. 165-A do CTB ao **condutor que se recusar a se submeter a qualquer dos procedimentos previstos**.

➤ **Art. 165-A.** Recusar-se a ser submetido a teste, exame clínico, perícia ou outro procedimento que permita certificar influência de álcool ou outra substância psicoativa, na forma estabelecida pelo art. 277:

- **Infração - gravíssima;**
- **Penalidade - multa e suspensão do direito de dirigir por 12 meses;**
- **Medida administrativa - recolhimento do documento de habilitação e retenção do veículo.**
- **Parágrafo único.** Aplica-se em **dobro a multa prevista no caput** em caso de **reincidência no período de até 12 meses**.



Tolerância

- O CONTRAN disciplinará as **margens de tolerância da concentração de álcool** quando a infração for apurada por meio de aparelho de medição, observada a legislação metrológica.



Tolerância de Alcool

@prof.herculano

Comprovação



➤ O condutor de veículo automotor envolvido em **acidente de trânsito** ou que for **alvo de fiscalização de trânsito** pode ser **submetido a teste, exame clínico, perícia ou outro procedimento** que, por meios técnicos ou científicos, na forma disciplinada pelo CONTRAN, permita certificar influência de álcool ou outra substância psicoativa que determine dependência.

➤ A infração prevista no art. 165 também pode ser **caracterizada mediante imagem, vídeo, constatação de sinais** que indiquem, na forma disciplinada pelo CONTRAN, **alteração da capacidade psicomotora** ou produção de quaisquer outras provas em direito admitidas.

Teste de Alcool

- Realização de **teste de dosagem de alcoolemia ou perícia de substância entorpecente** ou que determine dependência física ou psíquica.

➤ **Art. 276.** Qualquer concentração de álcool por litro de sangue ou por litro de ar alveolar sujeita o condutor às penalidades previstas no art. 165, que transcrevemos a seguir:

➤ **Art. 165.** Dirigir sob a influência de álcool ou de qualquer outra substância psicoativa que determine dependência:

- **Infração - gravíssima;**
- **Penalidade - multa (dez vezes) e suspensão do direito de dirigir por 12 meses.**
- **Medida administrativa - recolhimento do documento de habilitação e retenção do veículo.**
- **Parágrafo único.** Aplica-se em **dobro a multa prevista no caput** em caso de **reincidência no período de até 12 meses**.

Como Funciona

➤ Ao ser cometida uma infração, é **enviada ao proprietário a notificação de autuação**, para que este possa interpor a "defesa prévia" (aqui é onde pode ser feita a **identificação do real infrator**, se for o caso);

➤ **Não sendo interposta a defesa prévia, ou sendo indeferida esta, é então aplicada a penalidade (a multa)**, sendo esta enviada ao proprietário;

➤ O proprietário pode, então, **entrar com o 1º recurso** ou pode **pagar também**, até a data do vencimento, por **80% do valor da multa**;

➤ O primeiro recurso é **julgado pela JARI**;

➤ Da decisão da JARI, **cabem o 2º recurso**, que encerra a esfera administrativa.



Processo Administrativo

@prof.herculano



Autuação

➤ Ocorrendo **infração prevista na legislação** de trânsito, será lavrado um auto de infração, do qual constará:

- ✓ **Tipificação da infração;**
- ✓ **Local, data e hora** do cometimento da infração;
- ✓ Caracteres da **placa de identificação** do veículo, **sua marca e espécie**, e outros elementos julgados necessários à sua identificação;
- ✓ O **prontuário do condutor**, sempre que possível;
- ✓ **Identificação do órgão ou entidade** e da **autoridade ou agente autuador** ou equipamento que comprovar a infração;
- ✓ **Assinatura do infrator**, sempre que possível, valendo esta como notificação do cometimento da infração.

Agente de Trânsito



➤ Se não for possível a **autuação em flagrante**, o **agente de trânsito deve relatar o fato à autoridade no próprio auto de infração**, informando os dados a respeito do veículo (caracteres das placas, marca e espécie), além da tipificação da infração, local, data e hora da infração.

➤ O **agente da autoridade de trânsito competente para lavrar o auto de infração** pode ser:

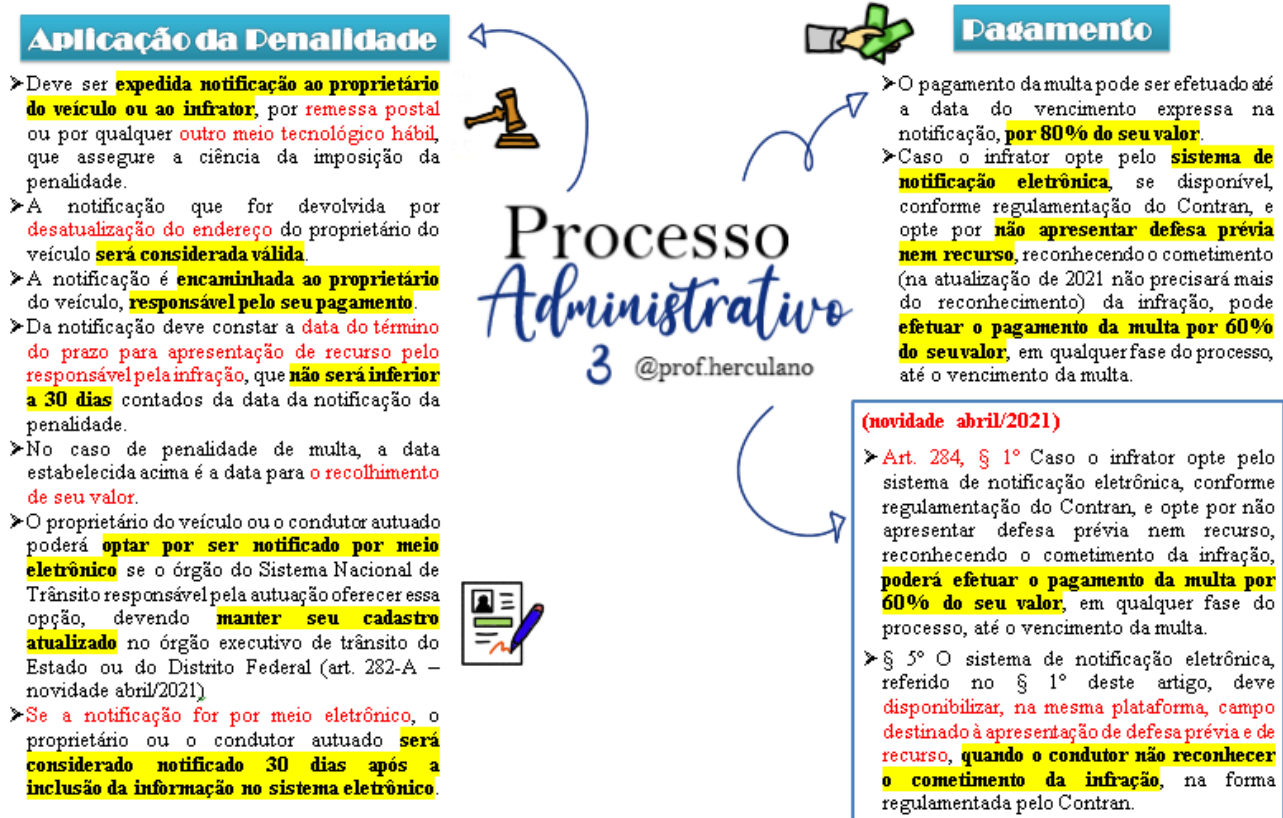
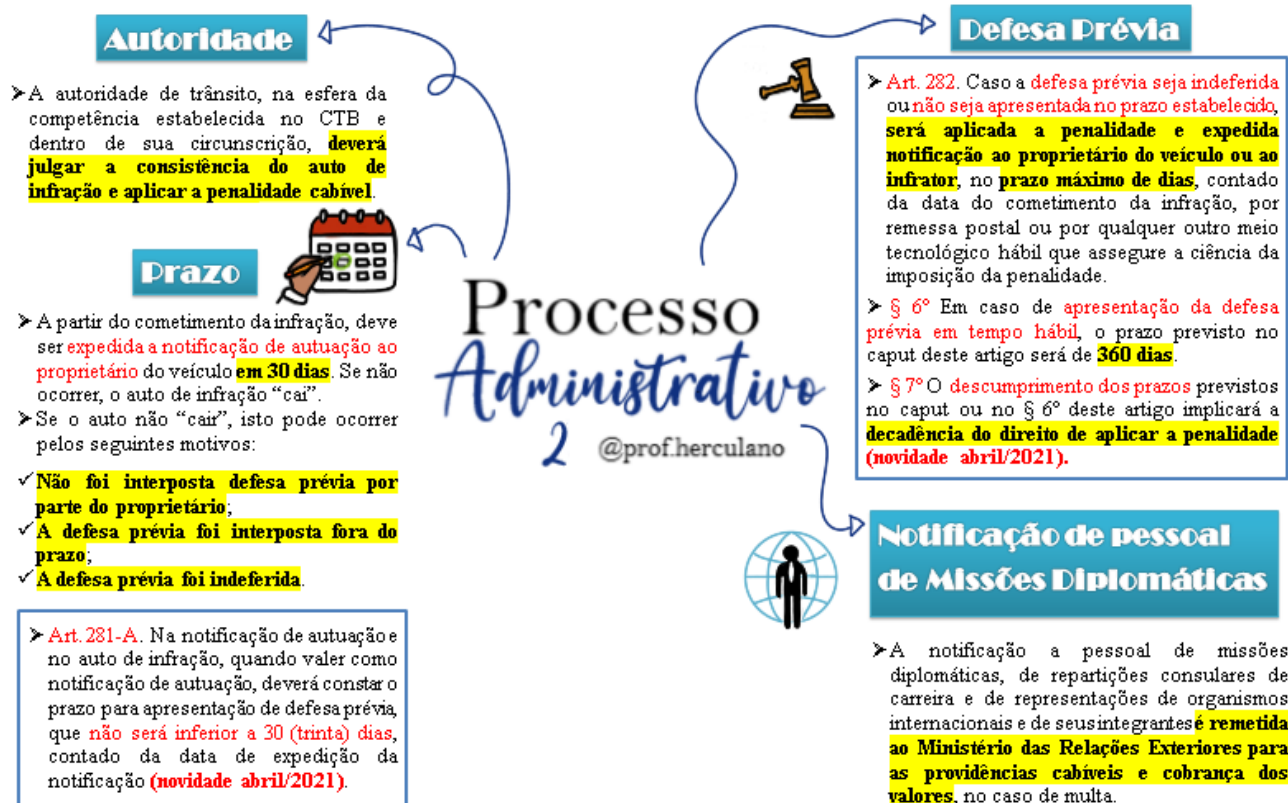
- ✓ **Servidor civil** (estatutário ou celetista);
- ✓ **Policial militar** designado pela autoridade de trânsito com jurisdição sobre a via no âmbito de sua competência.

Comprovação

➤ A infração deve ser comprovada por um dos seguintes meios:

- ✓ **Declaração da autoridade ou do agente da autoridade de trânsito;**
- ✓ **Aparelho eletrônico;**
- ✓ **Equipamento audiovisual;**
- ✓ **Reações químicas;**
- ✓ **Qualquer outro meio tecnologicamente disponível, previamente regulamentado pelo CONTRAN.**





Recolhimento do Valor

- O recolhimento do valor da multa não implica renúncia ao questionamento administrativo, que pode ser realizado a qualquer momento.
- Não incidirá cobrança moratória e não poderá ser aplicada qualquer restrição, inclusive para fins de licenciamento e transferência, enquanto não for encerrada a instância administrativa de julgamento de infrações e penalidades.
- Encerrada a instância administrativa de julgamento de infrações e penalidades, a multa não paga até o vencimento será acrescida de juros de mora equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic) para títulos federais acumulada mensalmente, calculados a partir do mês subsequente ao da consolidação até o mês anterior ao do pagamento, e de 1% relativamente ao mês em que o pagamento estiver sendo efetuado.



Processo Administrativo 4

@prof.herculano

Recurso

- O recurso contra a multa deve ser interposto perante a autoridade que impôs a penalidade, a qual vai remetê-lo à JARI, que deve julgá-lo em até trinta dias.
- O recurso não tem efeito suspensivo.
- A autoridade que impôs a penalidade deve remeter o recurso ao órgão julgador, dentro dos 10 dias úteis subsequentes à sua apresentação, e, se o entender intempestivo (fora do prazo), deve assinalar este fato no despacho de encaminhamento.
- Se, por motivo de força maior, o recurso não foi julgado dentro do prazo previsto, a autoridade que impôs a penalidade, de ofício, ou por solicitação do recorrente, pode conceder-lhe efeito suspensivo.

(novidade abril/2021)

- Art. 285. (...)
- § 4º Na apresentação de defesa ou recurso, em qualquer fase do processo, para efeitos de admissibilidade, não serão exigidos documentos ou cópia de documentos emitidos pelo órgão responsável pela autuação.
- O recurso contra a imposição de multa pode ser interposto no prazo legal, sem o recolhimento do seu valor.
- No caso de não provimento do recurso, deve ser pago o valor integral da multa.
- Se o infrator pagar a multa e apresentar recurso, se julgada improcedente a penalidade, a importância paga será devolvida.



- Se a infração for cometida em localidade diversa daquela do licenciamento do veículo, o recurso pode ser apresentado junto ao órgão ou entidade de trânsito da residência ou domicílio do infrator.

JARI

- Das decisões da JARI (seja pelo provimento ou não) cabe recurso a ser interposto no prazo de 30 dias contado da publicação ou da notificação da decisão. É o chamado "2º recurso".
- O 2º recurso é interposto, da decisão do não provimento (caso em que o 1º recurso foi indeferido), pelo responsável pela infração. No caso da decisão de provimento (deferimento do recurso interposto pelo infrator), quem pode interpor o recurso é a autoridade que impôs a penalidade.

(novidade abril/2021)

- Art. 289. I - tratando-se de penalidade imposta por órgão ou entidade da União, por colegiado especial integrado pelo Coordenador-Geral da Jari, pelo Presidente da Junta que apreciou o recurso e por mais um Presidente de Junta;
- (revogada);
- (revogada);
- Parágrafo único. No caso do inciso I do caput deste artigo, quando houver apenas uma Jari, o recurso será julgado por seus membros.

Processo Administrativo 5

@prof.herculano



Quem Julga o 2º Recurso

- I - Tratando-se de penalidade imposta pelo órgão ou entidade de trânsito da União:
 - ✓ Em caso de suspensão do direito de dirigir por mais de 6 meses, cassação do documento de habilitação ou penalidade por infrações gravíssimas, pelo CONTRAN;
 - ✓ Nos demais casos, por colegiado especial integrado pelo Coordenador-Geral da JARI, pelo Presidente da Junta que apreciou o recurso e por mais um Presidente de Junta.
- II - Tratando-se de penalidade imposta por órgão ou entidade de trânsito estadual, municipal ou do Distrito Federal, pelos CETRAN E CONTRANDIFE, respectivamente. Implicam encerramento da instância administrativa de julgamento de infrações e penalidades:
 - ✓ O julgamento do 2º recurso;
 - ✓ A não interposição do recurso no prazo legal;
 - ✓ O pagamento da multa, com reconhecimento da infração e requerimento de encerramento do processo na fase em que se encontra, sem apresentação de defesa ou recurso.

CONTRAN não julgará mais recurso em 2ª instância



Lista de Questões

(Legislação de Trânsito - Inéditas - 2021) Julgue o item abaixo com base na Legislação de Trânsito e suas atualizações posteriores.

A aplicação das penalidades administrativas não elide as punições originárias de ilícitos penais decorrentes de crimes de trânsito.

(Legislação de Trânsito - Inéditas - 2021) Julgue o item abaixo com base na Legislação de Trânsito e suas atualizações posteriores.

Ao condutor caberá a responsabilidade pelas infrações decorrentes de atos praticados na direção do veículo.

(Legislação de Trânsito - Inéditas - 2021) Julgue o item abaixo com base na Legislação de Trânsito e suas atualizações posteriores.

Quando não for imediata a identificação do infrator, o principal condutor ou o proprietário do veículo terá o prazo de 15 dias, contado da notificação da autuação, para apresentá-lo, na forma em que dispuser o Contran, e, transcorrido o prazo, se não o fizer, será considerado responsável pela infração o principal condutor ou, em sua ausência, o proprietário do veículo.

(Legislação de Trânsito - Inéditas - 2021) Julgue o item abaixo com base na Legislação de Trânsito e suas atualizações posteriores.

O principal condutor será excluído do Renavam somente nas seguintes situações: quando houver transferência de propriedade do veículo; mediante requerimento próprio; e a partir da indicação de outro principal condutor.

(Legislação de Trânsito - Inéditas - 2021) Julgue o item abaixo com base na Legislação de Trânsito e suas atualizações posteriores.

A infração de natureza gravíssima, punida com multa no valor de R\$ 293,47.

(Legislação de Trânsito - Inéditas - 2021) Julgue o item abaixo com base na Legislação de Trânsito e suas atualizações posteriores.

Ao condutor identificado será atribuída pontuação pelas infrações de sua responsabilidade exceto aquelas praticadas por passageiros usuários do serviço de transporte rodoviário de passageiros em viagens de longa distância transitando em rodovias com a utilização de ônibus, em linhas regulares intermunicipal, interestadual, internacional e aquelas em viagem de longa distância por fretamento e turismo ou de qualquer modalidade, inclusive quando estiverem sem cinto de segurança.

(Legislação de Trânsito - Inéditas - 2021) Julgue o item abaixo com base na Legislação de Trânsito e suas atualizações posteriores.

É possível aplicar uma suspensão do direito de dirigir se um condutor atingir 30 pontos, e constarem que ele tem duas ou mais infrações gravíssimas na pontuação.

(Legislação de Trânsito - Inéditas - 2021) Julgue o item abaixo com base na Legislação de Trânsito e suas atualizações posteriores.

No caso do condutor que exerce atividade remunerada ao veículo, a penalidade de suspensão do direito de dirigir será imposta quando o infrator atingir o limite de 40 pontos, independentemente da natureza das



infrações cometidas, facultado a ele participar de curso preventivo de reciclagem sempre que, no período de 12 meses, atingir 30 pontos.

(Legislação de Trânsito - Inéditas - 2021) Julgue o item abaixo com base na Legislação de Trânsito e suas atualizações posteriores.

Determinado condutor foi condenado pelo crime de trânsito de omissão de socorro, mas não era reincidente. Assim, não terá a suspensão do direito de dirigir aplicada pelo juiz, mas poderá ter a cassação do documento de habilitação pela autoridade do órgão executivo de trânsito estadual ou distrital.

(Legislação de Trânsito - Inéditas - 2021) Julgue o item abaixo com base na Legislação de Trânsito e suas atualizações posteriores.

A penalidades de suspensão do direito de dirigir e de cassação do documento de habilitação serão aplicadas por decisão fundamentada da autoridade de trânsito competente, em processo administrativo, assegurado ao infrator amplo direito de defesa.

(Legislação de Trânsito - Inéditas - 2021) Julgue o item abaixo com base na Legislação de Trânsito e suas atualizações posteriores.

Deverá ser imposta a penalidade de advertência por escrito à infração de natureza leve ou média, passível de ser punida com multa, caso o infrator não tenha cometido nenhuma outra infração nos últimos 12 meses.

(Legislação de Trânsito - Inéditas - 2021) Julgue o item abaixo com base na Legislação de Trânsito e suas atualizações posteriores.

O RNPC deverá ser atualizado semestralmente.

(Legislação de Trânsito - Inéditas - 2021) Julgue o item abaixo com base na Legislação de Trânsito e suas atualizações posteriores.

A realização de teste de dosagem de alcoolemia ou perícia de substância entorpecente ou que determine dependência física ou psíquica é uma penalidade que poderá ser aplicada.

(Legislação de Trânsito - Inéditas - 2021) Julgue o item abaixo com base na Legislação de Trânsito e suas atualizações posteriores.

Quando não for possível sanar a falha no local da infração, o veículo, desde que ofereça condições de segurança para circulação, deverá ser liberado e entregue a condutor regularmente habilitado, mediante recolhimento do Certificado de Licenciamento Anual, contra apresentação de recibo, assinalando-se ao condutor prazo razoável, não superior a 30 dias, para regularizar a situação, e será considerado notificado para essa finalidade na mesma ocasião.

(Legislação de Trânsito - Inéditas - 2021) Julgue o item abaixo com base na Legislação de Trânsito e suas atualizações posteriores.

O pagamento das despesas de remoção e estada será correspondente ao período integral, contado em dias, em que efetivamente o veículo permanecer em depósito, limitado ao prazo de 6 meses.

(Legislação de Trânsito - Inéditas - 2021) Julgue o item abaixo com base na Legislação de Trânsito e suas atualizações posteriores.

O condutor de veículo automotor envolvido em acidente de trânsito ou que for alvo de fiscalização de trânsito poderá ser submetido a teste, exame clínico, perícia ou outro procedimento que, por meios técnicos ou



científicos, que permita certificar influência de álcool ou outra substância psicoativa que determine dependência.

(Legislação de Trânsito - Inéditas - 2021) Julgue o item abaixo com base na Legislação de Trânsito e suas atualizações posteriores.

O condutor que se utilize de veículo para a prática do crime de receptação, condenado por um desses crimes em decisão judicial transitada em julgado, terá cassado seu documento de habilitação ou será proibido de obter a habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo de 5 anos.

(Legislação de Trânsito - Inéditas - 2021) Julgue o item abaixo com base na Legislação de Trânsito e suas atualizações posteriores.

O agente da autoridade de trânsito competente para lavrar o auto de infração poderá ser servidor civil, estatutário ou celetista ou, ainda, policial militar designado pela autoridade de trânsito com jurisdição sobre a via no âmbito de sua competência.

(Legislação de Trânsito - Inéditas - 2021) Julgue o item abaixo com base na Legislação de Trânsito e suas atualizações posteriores.

O auto de infração será arquivado e seu registro julgado insubsistente: se considerado inconsistente ou irregular; se, no prazo máximo de trinta dias, não for expedida a notificação da autuação.

(Legislação de Trânsito - Inéditas - 2021) Julgue o item abaixo com base na Legislação de Trânsito e suas atualizações posteriores.

Caso a defesa prévia seja indeferida ou não seja apresentada no prazo estabelecido, será aplicada a penalidade e expedida notificação ao proprietário do veículo ou ao infrator, no prazo máximo de 360 dias, contado da data do cometimento da infração, por remessa postal ou por qualquer outro meio tecnológico hábil que assegure a ciência da imposição da penalidade.

(Legislação de Trânsito - Inéditas - 2021) Julgue o item abaixo com base na Legislação de Trânsito e suas atualizações posteriores.

Na hipótese de notificação prevista no caput deste artigo, o proprietário ou o condutor autuado será considerado notificado 30 dias após a inclusão da informação no sistema eletrônico e do envio da respectiva mensagem.

(Legislação de Trânsito - Inéditas - 2021) Julgue o item abaixo com base na Legislação de Trânsito e suas atualizações posteriores.

Caso o infrator opte pelo sistema de notificação eletrônica, conforme regulamentação do Contran, e opte por não apresentar defesa prévia nem recurso, reconhecendo o cometimento da infração, poderá efetuar o pagamento da multa por 60% do seu valor, em qualquer fase do processo, até o vencimento da multa.

(Legislação de Trânsito - Inéditas - 2021) Julgue o item abaixo com base na Legislação de Trânsito e suas atualizações posteriores.

O recurso contra a penalidade será interposto perante a autoridade que impôs a penalidade, a qual remetê-lo-á à JARI, que deverá julgá-lo em até trinta dias. O recurso terá efeito suspensivo.

(Legislação de Trânsito - Inéditas - 2021) Julgue o item abaixo com base na Legislação de Trânsito e suas atualizações posteriores.



Tratando-se de penalidade imposta por órgão ou entidade da União, por colegiado especial integrado pelo Coordenador-Geral da Jari, pelo Presidente da Junta que apreciou o recurso e por mais um Presidente de Junta.

Questões Comentadas

(Legislação de Trânsito - Inéditas - 2021) Julgue o item abaixo com base na Legislação de Trânsito e suas atualizações posteriores.

A aplicação das penalidades administrativas não elide as punições originárias de ilícitos penais decorrentes de crimes de trânsito.

Comentários:

Exatamente. Vejamos:

Art. 256. A autoridade de trânsito, na esfera das competências estabelecidas neste Código e dentro de sua circunscrição, deverá aplicar, às infrações nele previstas, as seguintes penalidades:

I - advertência por escrito;

II - multa;

III - suspensão do direito de dirigir;

V - cassação da Carteira Nacional de Habilitação;

VI - cassação da Permissão para Dirigir;

VII - frequência obrigatória em curso de reciclagem.

§ 1º A aplicação das penalidades previstas neste Código não elide as punições originárias de ilícitos penais decorrentes de crimes de trânsito, conforme disposições de lei.

§ 3º A imposição da penalidade será comunicada aos órgãos ou entidades executivos de trânsito responsáveis pelo licenciamento do veículo e habilitação do condutor.

Gabarito: certo.

(Legislação de Trânsito - Inéditas - 2021) Julgue o item abaixo com base na Legislação de Trânsito e suas atualizações posteriores.

Ao condutor caberá a responsabilidade pelas infrações decorrentes de atos praticados na direção do veículo.

Comentários:

Exatamente!



Art. 257. As penalidades serão impostas ao condutor, ao proprietário do veículo, ao embarcador e ao transportador, salvo os casos de descumprimento de obrigações e deveres impostos a pessoas físicas ou jurídicas expressamente mencionados neste Código.

§ 1º Aos proprietários e condutores de veículos serão impostas concomitantemente as penalidades de que trata este Código toda vez que houver responsabilidade solidária em infração dos preceitos que lhes couber observar, respondendo cada um de per si pela falta em comum que lhes for atribuída.

§ 2º Ao proprietário caberá sempre a responsabilidade pela infração referente à prévia regularização e preenchimento das formalidades e condições exigidas para o trânsito do veículo na via terrestre, conservação e inalterabilidade de suas características, componentes, agregados, habilitação legal e compatível de seus condutores, quando esta for exigida, e outras disposições que deva observar.

§ 3º Ao condutor caberá a responsabilidade pelas infrações decorrentes de atos praticados na direção do veículo.

§ 4º O embarcador é responsável pela infração relativa ao transporte de carga com excesso de peso nos eixos ou no peso bruto total, quando simultaneamente for o único remetente da carga e o peso declarado na nota fiscal, fatura ou manifesto for inferior àquele aferido.

§ 5º O transportador é o responsável pela infração relativa ao transporte de carga com excesso de peso nos eixos ou quando a carga proveniente de mais de um embarcador ultrapassar o peso bruto total.

§ 6º O transportador e o embarcador são solidariamente responsáveis pela infração relativa ao excesso de peso bruto total, se o peso declarado na nota fiscal, fatura ou manifesto for superior ao limite legal.

Gabarito: certo.

(Legislação de Trânsito - Inéditas - 2021) Julgue o item abaixo com base na Legislação de Trânsito e suas atualizações posteriores.

Quando não for imediata a identificação do infrator, o principal condutor ou o proprietário do veículo terá o prazo de 15 dias, contado da notificação da autuação, para apresentá-lo, na forma em que dispuser o Contran, e, transcorrido o prazo, se não o fizer, será considerado responsável pela infração o principal condutor ou, em sua ausência, o proprietário do veículo.

Comentários:

Agora são trinta dias!

NOVIDADES (LEI 14.071/20)

§ 7º Quando não for imediata a identificação do infrator, o principal condutor ou o proprietário do veículo terá o prazo de 30 (trinta) dias, contado da notificação da autuação, para apresentá-lo, na forma em que dispuser o Contran, e, transcorrido o prazo, se não o fizer, será considerado responsável pela infração o principal condutor ou, em sua ausência, o proprietário do veículo.

§ 8º Após o prazo previsto no parágrafo anterior, não havendo identificação do infrator e sendo o veículo de propriedade de pessoa jurídica, será lavrada nova multa ao proprietário do veículo, mantida a originada pela infração, cujo valor é o da multa multiplicada pelo número de infrações iguais cometidas no período de doze meses.



§ 9º O fato de o infrator ser pessoa jurídica não o exime do disposto no § 3º do art. 258 e no art. 259.

Gabarito: errado.

(Legislação de Trânsito - Inéditas - 2021) Julgue o item abaixo com base na Legislação de Trânsito e suas atualizações posteriores.

O principal condutor será excluído do Renavam somente nas seguintes situações: quando houver transferência de propriedade do veículo; mediante requerimento próprio; e a partir da indicação de outro principal condutor.

Comentários:

Do proprietário do veículo também!

§ 10. O proprietário poderá indicar ao órgão executivo de trânsito o principal condutor do veículo, o qual, após aceitar a indicação, terá seu nome inscrito em campo próprio do cadastro do veículo no Renavam.

§ 11. O principal condutor será excluído do Renavam:

I - quando houver transferência de propriedade do veículo;

II - mediante requerimento próprio ou do proprietário do veículo;

III - a partir da indicação de outro principal condutor.

Gabarito: errado.

(Legislação de Trânsito - Inéditas - 2021) Julgue o item abaixo com base na Legislação de Trânsito e suas atualizações posteriores.

A infração de natureza gravíssima, punida com multa no valor de R\$ 293,47.

Comentários:

Exatamente!

Art. 258. As infrações punidas com multa classificam-se, de acordo com sua gravidade, em quatro categorias:

I - infração de natureza gravíssima, punida com multa no valor de R\$ 293,47 (duzentos e noventa e três reais e quarenta e sete centavos);

II - infração de natureza grave, punida com multa no valor de R\$ 195,23 (cento e noventa e cinco reais e vinte e três centavos);

III - infração de natureza média, punida com multa no valor de R\$ 130,16 (cento e trinta reais e dezesseis centavos);



IV - infração de natureza leve, punida com multa no valor de R\$ 88,38 (oitenta e oito reais e trinta e oito centavos).

§ 2º Quando se tratar de multa agravada, o fator multiplicador ou índice adicional específico é o previsto neste Código.

Art. 259. A cada infração cometida são computados os seguintes números de pontos:

I - gravíssima - sete pontos;

II - grave - cinco pontos;

III - média - quatro pontos;

IV - leve - três pontos.

Gabarito: certo.

(Legislação de Trânsito - Inéditas - 2021) Julgue o item abaixo com base na Legislação de Trânsito e suas atualizações posteriores.

Ao condutor identificado será atribuída pontuação pelas infrações de sua responsabilidade exceto aquelas praticadas por passageiros usuários do serviço de transporte rodoviário de passageiros em viagens de longa distância transitando em rodovias com a utilização de ônibus, em linhas regulares intermunicipal, interestadual, internacional e aquelas em viagem de longa distância por fretamento e turismo ou de qualquer modalidade, inclusive quando estiverem sem cinto de segurança.

Comentários:

Sobre o cinto a norma exclui quando é urbano, permitido viajar em pé. Vejamos:

NOVIDADES (LEI 14.071/20)

§ 4º Ao condutor identificado será atribuída pontuação pelas infrações de sua responsabilidade, nos termos previstos no § 3º do art. 257 deste Código, exceto aquelas:

I - praticadas por passageiros usuários do serviço de transporte rodoviário de passageiros em viagens de longa distância transitando em rodovias com a utilização de ônibus, em linhas regulares intermunicipal, interestadual, internacional e aquelas em viagem de longa distância por fretamento e turismo ou de qualquer modalidade, excluídas as situações regulamentadas pelo Contran conforme disposto no art. 65 deste Código;

II - previstas no art. 221, nos incisos VII e XXI do art. 230 e nos arts. 232, 233, 233-A, 240 e 241 deste Código, sem prejuízo da aplicação das penalidades e medidas administrativas cabíveis;

III - puníveis de forma específica com suspensão do direito de dirigir.”

Art. 260. As multas serão impostas e arrecadadas pelo órgão ou entidade de trânsito com circunscrição sobre a via onde haja ocorrido a infração, de acordo com a competência estabelecida neste Código.



§ 1º As multas decorrentes de infração cometida em unidade da Federação diversa da do licenciamento do veículo serão arrecadadas e compensadas na forma estabelecida pelo CONTRAN.

§ 2º As multas decorrentes de infração cometida em unidade da Federação diversa daquela do licenciamento do veículo poderão ser comunicadas ao órgão ou entidade responsável pelo seu licenciamento, que providenciará a notificação.

§ 4º Quando a infração for cometida com veículo licenciado no exterior, em trânsito no território nacional, a multa respectiva deverá ser paga antes de sua saída do País, respeitado o princípio de reciprocidade.

Gabarito: errado.

(Legislação de Trânsito - Inéditas - 2021) Julgue o item abaixo com base na Legislação de Trânsito e suas atualizações posteriores.

É possível aplicar uma suspensão do direito de dirigir se um condutor atingir 30 pontos, e constarem que ele tem duas ou mais infrações gravíssimas na pontuação.

Comentários:

Muita atenção com esse tipo de questão. É possível? Sim. Imagina que tenha 16 pontos e tenha uma infração gravíssima. Aí, em um determinado dia, cometeu duas infrações gravíssimas (14 pontos) concomitantes. Ou seja, chegará nos trinta pontos e já passível de ter a suspensão pois já passou dos 20 pontos.

Art. 261. A penalidade de suspensão do direito de dirigir será imposta nos seguintes casos:

NOVIDADES (LEI 14.071/20)

I - sempre que, conforme a pontuação prevista no art. 259 deste Código, o infrator atingir, no período de 12 (doze) meses, a seguinte contagem de pontos:

a) 20 (vinte) pontos, caso constem 2 (duas) ou mais infrações gravíssimas na pontuação;

b) 30 (trinta) pontos, caso conste 1 (uma) infração gravíssima na pontuação;

c) 40 (quarenta) pontos, caso não conste nenhuma infração gravíssima na pontuação;

II - por transgressão às normas estabelecidas neste Código, cujas infrações preveem, de forma específica, a penalidade de suspensão do direito de dirigir.

§ 1º Os prazos para aplicação da penalidade de suspensão do direito de dirigir são os seguintes:

*I - no caso do inciso I do **caput**: de 6 (seis) meses a 1 (um) ano e, no caso de reincidência no período de 12 (doze) meses, de 8 (oito) meses a 2 (dois) anos;*

*II - no caso do inciso II do **caput**: de 2 (dois) a 8 (oito) meses, exceto para as infrações com prazo descrito no dispositivo infracional, e, no caso de reincidência no período de 12 (doze) meses, de 8 (oito) a 18 (dezoito) meses, respeitado o disposto no inciso II do art. 263.*

§ 2º Quando ocorrer a suspensão do direito de dirigir, a Carteira Nacional de Habilitação será devolvida a seu titular imediatamente após cumprida a penalidade e o curso de reciclagem.



Gabarito: certo.

(Legislação de Trânsito - Inéditas - 2021) Julgue o item abaixo com base na Legislação de Trânsito e suas atualizações posteriores.

No caso do condutor que exerce atividade remunerada ao veículo, a penalidade de suspensão do direito de dirigir será imposta quando o infrator atingir o limite de 40 pontos, independentemente da natureza das infrações cometidas, facultado a ele participar de curso preventivo de reciclagem sempre que, no período de 12 meses, atingir 30 pontos.

Comentários:

Vejamos a literalidade:

NOVIDADES (LEI 14.071/20)

§ 3º A imposição da penalidade de suspensão do direito de dirigir elimina a quantidade de pontos computados, prevista no inciso I do caput ou no § 5º deste artigo, para fins de contagem subsequente.

§ 5º No caso do condutor que exerce atividade remunerada ao veículo, a penalidade de suspensão do direito de dirigir de que trata o caput deste artigo será imposta quando o infrator atingir o limite de pontos previsto na alínea c do inciso I do caput deste artigo, independentemente da natureza das infrações cometidas, facultado a ele participar de curso preventivo de reciclagem sempre que, no período de 12 (doze) meses, atingir 30 (trinta) pontos, conforme regulamentação do Contran.

§ 6º Concluído o curso de reciclagem previsto no § 5º, o condutor terá eliminados os pontos que lhe tiverem sido atribuídos, para fins de contagem subsequente.

§ 7º O motorista que optar pelo curso previsto no § 5º não poderá fazer nova opção no período de 12 (doze) meses.

§ 8º A pessoa jurídica concessionária ou permissionária de serviço público tem o direito de ser informada dos pontos atribuídos, na forma do art. 259, aos motoristas que integrem seu quadro funcional, exercendo atividade remunerada ao volante, na forma que dispuser o Contran.

§ 9º Incorrerá na infração prevista no inciso II do art. 162 o condutor que, notificado da penalidade de que trata este artigo, dirigir veículo automotor em via pública.

Gabarito: certo.

(Legislação de Trânsito - Inéditas - 2021) Julgue o item abaixo com base na Legislação de Trânsito e suas atualizações posteriores.

Determinado condutor foi condenado pelo crime de trânsito de omissão de socorro, mas não era reincidente. Assim, não terá a suspensão do direito de dirigir aplicada pelo juiz, mas poderá ter a cassação do documento de habilitação pela autoridade do órgão executivo de trânsito estadual ou distrital.



Comentários:

Uma das hipóteses. Vejamos a literalidade:

NOVIDADES (LEI 14.071/20)

§ 10. O processo de suspensão do direito de dirigir a que se refere o inciso II do caput deste artigo deverá ser instaurado concomitantemente ao processo de aplicação da penalidade de multa, e ambos serão de competência do órgão ou entidade responsável pela aplicação da multa, na forma definida pelo Contran.

§ 11. O Contran regulamentará as disposições deste artigo.

Art. 263. A cassação do documento de habilitação dar-se-á:

I - quando, suspenso o direito de dirigir, o infrator conduzir qualquer veículo;

II - no caso de reincidência, no prazo de doze meses, das infrações previstas no inciso III do art. 162 e nos arts. 163, 164, 165, 173, 174 e 175;

III - quando condenado judicialmente por delito de trânsito, observado o disposto no art. 160.

§ 1º Constatada, em processo administrativo, a irregularidade na expedição do documento de habilitação, a autoridade expedidora promoverá o seu cancelamento.

§ 2º Decorridos dois anos da cassação da Carteira Nacional de Habilitação, o infrator poderá requerer sua reabilitação, submetendo-se a todos os exames necessários à habilitação, na forma estabelecida pelo CONTRAN.

Gabarito: certo.

(Legislação de Trânsito - Inéditas - 2021) Julgue o item abaixo com base na Legislação de Trânsito e suas atualizações posteriores.

A penalidades de suspensão do direito de dirigir e de cassação do documento de habilitação serão aplicadas por decisão fundamentada da autoridade de trânsito competente, em processo administrativo, assegurado ao infrator amplo direito de defesa.

Comentários:

Vejamos a literalidade:

Art. 265. As penalidades de suspensão do direito de dirigir e de cassação do documento de habilitação serão aplicadas por decisão fundamentada da autoridade de trânsito competente, em processo administrativo, assegurado ao infrator amplo direito de defesa.

Art. 266. Quando o infrator cometer, simultaneamente, duas ou mais infrações, ser-lhe-ão aplicadas, cumulativamente, as respectivas penalidades.

Gabarito: certo.



(Legislação de Trânsito - Inéditas - 2021) Julgue o item abaixo com base na Legislação de Trânsito e suas atualizações posteriores.

Deverá ser imposta a penalidade de advertência por escrito à infração de natureza leve ou média, passível de ser punida com multa, caso o infrator não tenha cometido nenhuma outra infração nos últimos 12 meses.

Comentários:

Exatamente. Agora é deverá! Vejamos:

NOVIDADES (LEI 14.071/20)

Art. 267. Deverá ser imposta a penalidade de advertência por escrito à infração de natureza leve ou média, passível de ser punida com multa, caso o infrator não tenha cometido nenhuma outra infração nos últimos 12 (doze) meses.

§ 1º (Revogado).

§ 2º (Revogado).

Art. 268. O infrator será submetido a curso de reciclagem, na forma estabelecida pelo CONTRAN:

NOVIDADES (LEI 14.071/20)

I - (revogado);

II - quando suspenso do direito de dirigir;

III - quando se envolver em acidente grave para o qual haja contribuído, independentemente de processo judicial;

IV - quando condenado judicialmente por delito de trânsito;

V - a qualquer tempo, se for constatado que o condutor está colocando em risco a segurança do trânsito;

NOVIDADES (LEI 14.071/20)

VI - (revogado);

Gabarito: certo.

(Legislação de Trânsito - Inéditas - 2021) Julgue o item abaixo com base na Legislação de Trânsito e suas atualizações posteriores.

O RNPC deverá ser atualizado semestralmente.

Comentários:

Mensalmente. Vejamos:

NOVIDADES (LEI 14.071/20)



Art. 268-A. Fica criado o Registro Nacional Positivo de Condutores (RNPC), administrado pelo órgão máximo executivo de trânsito da União, com a finalidade de cadastrar os condutores que não cometeram infração de trânsito sujeita à pontuação prevista no art. 259 deste Código, nos últimos 12 (doze) meses, conforme regulamentação do Contran.

§ 1º O RNPC deverá ser atualizado mensalmente.

§ 2º A abertura de cadastro requer autorização prévia e expressa do potencial cadastrado.

§ 3º Após a abertura do cadastro, a anotação de informação no RNPC independe de autorização e de comunicação ao cadastrado.

§ 4º A exclusão do RNPC dar-se-á:

I - por solicitação do cadastrado;

II - quando for atribuída ao cadastrado pontuação por infração;

III - quando o cadastrado tiver o direito de dirigir suspenso;

IV - quando a Carteira Nacional de Habilitação do cadastrado estiver cassada ou com validade vencida há mais de 30 (trinta) dias;

V - quando o cadastrado estiver cumprindo pena privativa de liberdade.

§ 5º A consulta ao RNPC é garantida a todos os cidadãos, nos termos da regulamentação do Contran.

§ 6º A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios poderão utilizar o RNPC para conceder benefícios fiscais ou tarifários aos condutores cadastrados, na forma da legislação específica de cada ente da Federação.

Gabarito: errado.

(Legislação de Trânsito - Inéditas - 2021) Julgue o item abaixo com base na Legislação de Trânsito e suas atualizações posteriores.

A realização de teste de dosagem de alcoolemia ou perícia de substância entorpecente ou que determine dependência física ou psíquica é uma penalidade que poderá ser aplicada.

Comentários:

É uma medida administrativa. Vejamos a literalidade:

Art. 269. A autoridade de trânsito ou seus agentes, na esfera das competências estabelecidas neste Código e dentro de sua circunscrição, deverá adotar as seguintes medidas administrativas:

I - retenção do veículo;

II - remoção do veículo;

III - recolhimento da Carteira Nacional de Habilitação;



IV - recolhimento da Permissão para Dirigir;

V - recolhimento do Certificado de Registro;

VI - recolhimento do Certificado de Licenciamento Anual;

VIII - transbordo do excesso de carga;

IX - realização de teste de dosagem de alcoolemia ou perícia de substância entorpecente ou que determine dependência física ou psíquica;

X - recolhimento de animais que se encontrem soltos nas vias e na faixa de domínio das vias de circulação, restituindo-os aos seus proprietários, após o pagamento de multas e encargos devidos.

XI - realização de exames de aptidão física, mental, de legislação, de prática de primeiros socorros e de direção veicular.

§ 1º A ordem, o consentimento, a fiscalização, as medidas administrativas e coercitivas adotadas pelas autoridades de trânsito e seus agentes terão por objetivo prioritário a proteção à vida e à incolumidade física da pessoa.

§ 2º As medidas administrativas previstas neste artigo não elidem a aplicação das penalidades impostas por infrações estabelecidas neste Código, possuindo caráter complementar a estas.

§ 3º São documentos de habilitação a Carteira Nacional de Habilitação e a Permissão para Dirigir.

§ 4º Aplica-se aos animais recolhidos na forma do inciso X o disposto nos arts. 271 e 328, no que couber.

NOVIDADES (LEI 14.071/20)

§ 5º No caso de documentos em meio digital, as medidas administrativas previstas nos incisos III, IV, V e VI do caput deste artigo serão realizadas por meio de registro no Renach ou Renavam, conforme o caso, na forma estabelecida pelo Contran."

Gabarito: errado.

(Legislação de Trânsito - Inéditas - 2021) Julgue o item abaixo com base na Legislação de Trânsito e suas atualizações posteriores.

Quando não for possível sanar a falha no local da infração, o veículo, desde que ofereça condições de segurança para circulação, deverá ser liberado e entregue a condutor regularmente habilitado, mediante recolhimento do Certificado de Licenciamento Anual, contra apresentação de recibo, assinalando-se ao condutor prazo razoável, não superior a 30 dias, para regularizar a situação, e será considerado notificado para essa finalidade na mesma ocasião.

Comentários:

Exatamente!

Art. 270. O veículo poderá ser retido nos casos expressos neste Código.



§ 1º Quando a irregularidade puder ser sanada no local da infração, o veículo será liberado tão logo seja regularizada a situação.

NOVIDADES (LEI 14.071/20)

§ 2º Quando não for possível sanar a falha no local da infração, o veículo, desde que ofereça condições de segurança para circulação, deverá ser liberado e entregue a condutor regularmente habilitado, mediante recolhimento do Certificado de Licenciamento Anual, contra apresentação de recibo, assinalando-se ao condutor prazo razoável, não superior a 30 (trinta) dias, para regularizar a situação, e será considerado notificado para essa finalidade na mesma ocasião.

§ 3º O Certificado de Licenciamento Anual será devolvido ao condutor no órgão ou entidade aplicadores das medidas administrativas, tão logo o veículo seja apresentado à autoridade devidamente regularizado.

§ 4º Não se apresentando condutor habilitado no local da infração, o veículo será removido a depósito, aplicando-se neste caso o disposto no art. 271.

§ 5º A critério do agente, não se dará a retenção imediata, quando se tratar de veículo de transporte coletivo transportando passageiros ou veículo transportando produto perigoso ou perecível, desde que ofereça condições de segurança para circulação em via pública.

§ 6º Não efetuada a regularização no prazo a que se refere o § 2º, será feito registro de restrição administrativa no Renavam por órgão ou entidade executivo de trânsito dos Estados e do Distrito Federal, que será retirada após comprovada a regularização.

§ 7º O descumprimento das obrigações estabelecidas no § 2º resultará em recolhimento do veículo ao depósito, aplicando-se, nesse caso, o disposto no art. 271.

Art. 271. O veículo será removido, nos casos previstos neste Código, para o depósito fixado pelo órgão ou entidade competente, com circunscrição sobre a via.

§ 1º A restituição do veículo removido só ocorrerá mediante prévio pagamento de multas, taxas e despesas com remoção e estada, além de outros encargos previstos na legislação específica.

§ 2º A liberação do veículo removido é condicionada ao reparo de qualquer componente ou equipamento obrigatório que não esteja em perfeito estado de funcionamento.

§ 3º Se o reparo referido no § 2º demandar providência que não possa ser tomada no depósito, a autoridade responsável pela remoção liberará o veículo para reparo, na forma transportada, mediante autorização, assinalando prazo para reapresentação.

§ 4º Os serviços de remoção, depósito e guarda de veículo poderão ser realizados por órgão público, diretamente, ou por particular contratado por licitação pública, sendo o proprietário do veículo o responsável pelo pagamento dos custos desses serviços.

§ 5º O proprietário ou o condutor deverá ser notificado, no ato de remoção do veículo, sobre as providências necessárias à sua restituição e sobre o disposto no art. 328, conforme regulamentação do CONTRAN.

§ 6º Caso o proprietário ou o condutor não esteja presente no momento da remoção do veículo, a autoridade de trânsito, no prazo de 10 (dez) dias contado da data da remoção, deverá expedir ao proprietário a notificação prevista no § 5º, por remessa postal ou por outro meio tecnológico hábil que assegure a sua ciência, e, caso reste frustrada, a notificação poderá ser feita por edital.



§ 7º A notificação devolvida por desatualização do endereço do proprietário do veículo ou por recusa desse de recebê-la será considerada recebida para todos os efeitos

§ 8º Em caso de veículo licenciado no exterior, a notificação será feita por edital.

Gabarito: certo.

(Legislação de Trânsito - Inéditas - 2021) Julgue o item abaixo com base na Legislação de Trânsito e suas atualizações posteriores.

O pagamento das despesas de remoção e estada será correspondente ao período integral, contado em dias, em que efetivamente o veículo permanecer em depósito, limitado ao prazo de 6 meses.

Comentários:

Vejamos:

NOVIDADES (LEI 14.071/20)

§ 9º Não caberá remoção nos casos em que a irregularidade for sanada no local da infração.

§ 10. O pagamento das despesas de remoção e estada será correspondente ao período integral, contado em dias, em que efetivamente o veículo permanecer em depósito, limitado ao prazo de 6 (seis) meses.

§ 11. Os custos dos serviços de remoção e estada prestados por particulares poderão ser pagos pelo proprietário diretamente ao contratado.

§ 12. O disposto no § 11 não afasta a possibilidade de o respectivo ente da Federação estabelecer a cobrança por meio de taxa instituída em lei.

§ 13. No caso de o proprietário do veículo objeto do recolhimento comprovar, administrativa ou judicialmente, que o recolhimento foi indevido ou que houve abuso no período de retenção em depósito, é da responsabilidade do ente público a devolução das quantias pagas por força deste artigo, segundo os mesmos critérios da devolução de multas indevidas.

Art. 272. O recolhimento da Carteira Nacional de Habilitação e da Permissão para Dirigir dar-se-á mediante recibo, além dos casos previstos neste Código, quando houver suspeita de sua inautenticidade ou adulteração.

Art. 273. O recolhimento do Certificado de Registro dar-se-á mediante recibo, além dos casos previstos neste Código, quando:

I - houver suspeita de inautenticidade ou adulteração;

II - se, alienado o veículo, não for transferida sua propriedade no prazo de trinta dias.

Art. 274. O recolhimento do Certificado de Licenciamento Anual dar-se-á mediante recibo, além dos casos previstos neste Código, quando:

I - houver suspeita de inautenticidade ou adulteração;

II - se o prazo de licenciamento estiver vencido;

III - no caso de retenção do veículo, se a irregularidade não puder ser sanada no local.



Art. 275. O transbordo da carga com peso excedente é condição para que o veículo possa prosseguir viagem e será efetuado às expensas do proprietário do veículo, sem prejuízo da multa aplicável.

Parágrafo único. Não sendo possível desde logo atender ao disposto neste artigo, o veículo será recolhido ao depósito, sendo liberado após sanada a irregularidade e pagas as despesas de remoção e estada.

Art. 276. Qualquer concentração de álcool por litro de sangue ou por litro de ar alveolar sujeita o condutor às penalidades previstas no art. 165.

Parágrafo único. O Contran disciplinará as margens de tolerância quando a infração for apurada por meio de aparelho de medição, observada a legislação metrológica.

Gabarito: certo.

(Legislação de Trânsito - Inéditas - 2021) Julgue o item abaixo com base na Legislação de Trânsito e suas atualizações posteriores.

O condutor de veículo automotor envolvido em acidente de trânsito ou que for alvo de fiscalização de trânsito poderá ser submetido a teste, exame clínico, perícia ou outro procedimento que, por meios técnicos ou científicos, que permita certificar influência de álcool ou outra substância psicoativa que determine dependência.

Comentários:

Vejamos:

Art. 277. O condutor de veículo automotor envolvido em acidente de trânsito ou que for alvo de fiscalização de trânsito poderá ser submetido a teste, exame clínico, perícia ou outro procedimento que, por meios técnicos ou científicos, na forma disciplinada pelo Contran, permita certificar influência de álcool ou outra substância psicoativa que determine dependência.

§ 2º A infração prevista no art. 165 também poderá ser caracterizada mediante imagem, vídeo, constatação de sinais que indiquem, na forma disciplinada pelo Contran, alteração da capacidade psicomotora ou produção de quaisquer outras provas em direito admitidas.

*§ 3º Serão aplicadas as penalidades e medidas administrativas estabelecidas no art. 165-A deste Código ao condutor que se recusar a se submeter a qualquer dos procedimentos previstos no **caput** deste artigo.*

Gabarito: certo.

(Legislação de Trânsito - Inéditas - 2021) Julgue o item abaixo com base na Legislação de Trânsito e suas atualizações posteriores.

O condutor que se utilize de veículo para a prática do crime de receptação, condenado por um desses crimes em decisão judicial transitada em julgado, terá cassado seu documento de habilitação ou será proibido de obter a habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo de 5 anos.



Comentários:

Vejamos:

Art. 278-A. O condutor que se utilize de veículo para a prática do crime de receptação, descaminho, contrabando, previstos nos [arts. 180, 334 e 334-A do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 \(Código Penal\)](#), condenado por um desses crimes em decisão judicial transitada em julgado, terá cassado seu documento de habilitação ou será proibido de obter a habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo de 5 (cinco) anos.

§ 1º O condutor condenado poderá requerer sua reabilitação, submetendo-se a todos os exames necessários à habilitação, na forma deste Código.

§ 2º No caso do condutor preso em flagrante na prática dos crimes de que trata o **caput** deste artigo, poderá o juiz, em qualquer fase da investigação ou da ação penal, se houver necessidade para a garantia da ordem pública, como medida cautelar, de ofício, ou a requerimento do Ministério Público ou ainda mediante representação da autoridade policial, decretar, em decisão motivada, a suspensão da permissão ou da habilitação para dirigir veículo automotor, ou a proibição de sua obtenção.

Art. 279. Em caso de acidente com vítima, envolvendo veículo equipado com registrador instantâneo de velocidade e tempo, somente o perito oficial encarregado do levantamento pericial poderá retirar o disco ou unidade armazenadora do registro.

Gabarito: certo.

(Legislação de Trânsito - Inéditas - 2021) Julgue o item abaixo com base na Legislação de Trânsito e suas atualizações posteriores.

O agente da autoridade de trânsito competente para lavrar o auto de infração poderá ser servidor civil, estatutário ou celetista ou, ainda, policial militar designado pela autoridade de trânsito com jurisdição sobre a via no âmbito de sua competência.

Comentários:

Exatamente!

Art. 280. Ocorrendo infração prevista na legislação de trânsito, lavrar-se-á auto de infração, do qual constará:

I - tipificação da infração;

II - local, data e hora do cometimento da infração;

III - caracteres da placa de identificação do veículo, sua marca e espécie, e outros elementos julgados necessários à sua identificação;

IV - o prontuário do condutor, sempre que possível;

V - identificação do órgão ou entidade e da autoridade ou agente atuador ou equipamento que comprovar a infração;

VI - assinatura do infrator, sempre que possível, valendo esta como notificação do cometimento da infração.



§ 2º A infração deverá ser comprovada por declaração da autoridade ou do agente da autoridade de trânsito, por aparelho eletrônico ou por equipamento audiovisual, reações químicas ou qualquer outro meio tecnologicamente disponível, previamente regulamentado pelo CONTRAN.

§ 3º Não sendo possível a autuação em flagrante, o agente de trânsito relatará o fato à autoridade no próprio auto de infração, informando os dados a respeito do veículo, além dos constantes nos incisos I, II e III, para o procedimento previsto no artigo seguinte.

§ 4º O agente da autoridade de trânsito competente para lavrar o auto de infração poderá ser servidor civil, estatutário ou celetista ou, ainda, policial militar designado pela autoridade de trânsito com jurisdição sobre a via no âmbito de sua competência.

Gabarito: certo.

(Legislação de Trânsito - Inéditas - 2021) Julgue o item abaixo com base na Legislação de Trânsito e suas atualizações posteriores.

O auto de infração será arquivado e seu registro julgado insubsistente: se considerado inconsistente ou irregular; se, no prazo máximo de trinta dias, não for expedida a notificação da autuação.

Comentários:

Vejamos:

Art. 281. A autoridade de trânsito, na esfera da competência estabelecida neste Código e dentro de sua circunscrição, julgará a consistência do auto de infração e aplicará a penalidade cabível.

Parágrafo único. O auto de infração será arquivado e seu registro julgado insubsistente:

I - se considerado inconsistente ou irregular;

II - se, no prazo máximo de trinta dias, não for expedida a notificação da autuação.

Gabarito: certo.

(Legislação de Trânsito - Inéditas - 2021) Julgue o item abaixo com base na Legislação de Trânsito e suas atualizações posteriores.

Caso a defesa prévia seja indeferida ou não seja apresentada no prazo estabelecido, será aplicada a penalidade e expedida notificação ao proprietário do veículo ou ao infrator, no prazo máximo de 360 dias, contado da data do cometimento da infração, por remessa postal ou por qualquer outro meio tecnológico hábil que assegure a ciência da imposição da penalidade.

Comentários:

São 180 dias! Vejamos:

NOVIDADES (LEI 14.071/20)



Art. 281-A. Na notificação de autuação e no auto de infração, quando valer como notificação de autuação, deverá constar o prazo para apresentação de defesa prévia, que não será inferior a 30 (trinta) dias, contado da data de expedição da notificação.

Art. 282. Caso a defesa prévia seja indeferida ou não seja apresentada no prazo estabelecido, será aplicada a penalidade e expedida notificação ao proprietário do veículo ou ao infrator, no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias, contado da data do cometimento da infração, por remessa postal ou por qualquer outro meio tecnológico hábil que assegure a ciência da imposição da penalidade.

§ 1º A notificação devolvida por desatualização do endereço do proprietário do veículo será considerada válida para todos os efeitos.

§ 2º A notificação a pessoal de missões diplomáticas, de repartições consulares de carreira e de representações de organismos internacionais e de seus integrantes será remetida ao Ministério das Relações Exteriores para as providências cabíveis e cobrança dos valores, no caso de multa.

§ 3º Sempre que a penalidade de multa for imposta a condutor, à exceção daquela de que trata o § 1º do art. 259, a notificação será encaminhada ao proprietário do veículo, responsável pelo seu pagamento.

§ 4º Da notificação deverá constar a data do término do prazo para apresentação de recurso pelo responsável pela infração, que não será inferior a trinta dias contados da data da notificação da penalidade.

§ 5º No caso de penalidade de multa, a data estabelecida no parágrafo anterior será a data para o recolhimento de seu valor.

Gabarito: errado.

(Legislação de Trânsito - Inéditas - 2021) Julgue o item abaixo com base na Legislação de Trânsito e suas atualizações posteriores.

Na hipótese de notificação prevista no caput deste artigo, o proprietário ou o condutor autuado será considerado notificado 30 dias após a inclusão da informação no sistema eletrônico e do envio da respectiva mensagem.

Comentários:

Exatamente. Vejamos:

NOVIDADES (LEI 14.071/20)

§ 6º Em caso de apresentação da defesa prévia em tempo hábil, o prazo previsto no caput deste artigo será de 360 (trezentos e sessenta) dias.

§ 7º O descumprimento dos prazos previstos no caput ou no § 6º deste artigo implicará a decadência do direito de aplicar a penalidade."

Art. 282-A. O órgão do Sistema Nacional de Trânsito responsável pela autuação deverá oferecer ao proprietário do veículo ou ao condutor autuado a opção de notificação por meio eletrônico, na forma definida pelo Contran.

§ 1º O proprietário e o condutor autuado deverão manter seu cadastro atualizado no órgão executivo de trânsito do Estado ou do Distrito Federal.



§ 2º Na hipótese de notificação prevista no caput deste artigo, o proprietário ou o condutor autuado será considerado notificado 30 (trinta) dias após a inclusão da informação no sistema eletrônico e do envio da respectiva mensagem.

§ 3º O sistema previsto no **caput** será certificado digitalmente, atendidos os requisitos de autenticidade, integridade, validade jurídica e interoperabilidade da Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil).

Gabarito: certo.

(Legislação de Trânsito - Inéditas - 2021) Julgue o item abaixo com base na Legislação de Trânsito e suas atualizações posteriores.

Caso o infrator opte pelo sistema de notificação eletrônica, conforme regulamentação do Contran, e opte por não apresentar defesa prévia nem recurso, reconhecendo o cometimento da infração, poderá efetuar o pagamento da multa por 60% do seu valor, em qualquer fase do processo, até o vencimento da multa.

Comentários:

Exatamente. Vejamos:

Art. 284. O pagamento da multa poderá ser efetuado até a data do vencimento expressa na notificação, por oitenta por cento do seu valor.

NOVIDADES (LEI 14.071/20)

§ 1º Caso o infrator opte pelo sistema de notificação eletrônica, conforme regulamentação do Contran, e opte por não apresentar defesa prévia nem recurso, reconhecendo o cometimento da infração, poderá efetuar o pagamento da multa por 60% (sessenta por cento) do seu valor, em qualquer fase do processo, até o vencimento da multa.

§ 2º O recolhimento do valor da multa não implica renúncia ao questionamento administrativo, que pode ser realizado a qualquer momento, respeitado o disposto no § 1º.

§ 3º Não incidirá cobrança moratória e não poderá ser aplicada qualquer restrição, inclusive para fins de licenciamento e transferência, enquanto não for encerrada a instância administrativa de julgamento de infrações e penalidades

§ 4º Encerrada a instância administrativa de julgamento de infrações e penalidades, a multa não paga até o vencimento será acrescida de juros de mora equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic) para títulos federais acumulada mensalmente, calculados a partir do mês subsequente ao da consolidação até o mês anterior ao do pagamento, e de 1% (um por cento) relativamente ao mês em que o pagamento estiver sendo efetuado.

NOVIDADES (LEI 14.071/20)

§ 5º O sistema de notificação eletrônica, referido no § 1º deste artigo, deve disponibilizar, na mesma plataforma, campo destinado à apresentação de defesa prévia e de recurso, quando o condutor não reconhecer o cometimento da infração, na forma regulamentada pelo Contran.

Gabarito: certo.



(Legislação de Trânsito - Inéditas - 2021) Julgue o item abaixo com base na Legislação de Trânsito e suas atualizações posteriores.

O recurso contra a penalidade será interposto perante a autoridade que impôs a penalidade, a qual remetê-lo-á à JARI, que deverá julgá-lo em até trinta dias. O recurso terá efeito suspensivo.

Comentários:

Não terá efeito suspensivo!

Art. 285. O recurso previsto no art. 283 será interposto perante a autoridade que impôs a penalidade, a qual remetê-lo-á à JARI, que deverá julgá-lo em até trinta dias.

§ 1º O recurso não terá efeito suspensivo.

§ 2º A autoridade que impôs a penalidade remeterá o recurso ao órgão julgador, dentro dos dez dias úteis subsequentes à sua apresentação, e, se o entender intempestivo, assinalará o fato no despacho de encaminhamento.

§ 3º Se, por motivo de força maior, o recurso não for julgado dentro do prazo previsto neste artigo, a autoridade que impôs a penalidade, de ofício, ou por solicitação do recorrente, poderá conceder-lhe efeito suspensivo.

NOVIDADES (LEI 14.071/20)

§ 4º Na apresentação de defesa ou recurso, em qualquer fase do processo, para efeitos de admissibilidade, não serão exigidos documentos ou cópia de documentos emitidos pelo órgão responsável pela autuação.

Gabarito: errado.

(Legislação de Trânsito - Inéditas - 2021) Julgue o item abaixo com base na Legislação de Trânsito e suas atualizações posteriores.

Tratando-se de penalidade imposta por órgão ou entidade da União, por colegiado especial integrado pelo Coordenador-Geral da Jari, pelo Presidente da Junta que apreciou o recurso e por mais um Presidente de Junta.

Comentários:

Exatamente. Contran não julga mais recursos!

Art. 289. O recurso de que trata o artigo anterior será apreciado no prazo de trinta dias:

NOVIDADES (LEI 14.071/20)

I - tratando-se de penalidade imposta por órgão ou entidade da União, por colegiado especial integrado pelo Coordenador-Geral da Jari, pelo Presidente da Junta que apreciou o recurso e por mais um Presidente de Junta;

a) (revogada);

b) (revogada);



II - tratando-se de penalidade imposta por órgão ou entidade de trânsito estadual, municipal ou do Distrito Federal, pelos CETRAN E CONTRANDIFE, respectivamente.

NOVIDADES (LEI 14.071/20)

Parágrafo único. No caso do inciso I do caput deste artigo, quando houver apenas uma Jari, o recurso será julgado por seus membros.

Gabarito: certo.



ESSA LEI TODO MUNDO CONHECE: PIRATARIA É CRIME.

Mas é sempre bom revisar o porquê e como você pode ser prejudicado com essa prática.



1 Professor investe seu tempo para elaborar os cursos e o site os coloca à venda.



2 Pirata divulga ilicitamente (grupos de rateio), utilizando-se do anonimato, nomes falsos ou laranjas (geralmente o pirata se anuncia como formador de "grupos solidários" de rateio que não visam lucro).



3 Pirata cria alunos fake praticando falsidade ideológica, comprando cursos do site em nome de pessoas aleatórias (usando nome, CPF, endereço e telefone de terceiros sem autorização).



4 Pirata compra, muitas vezes, clonando cartões de crédito (por vezes o sistema anti-fraude não consegue identificar o golpe a tempo).



5 Pirata fere os Termos de Uso, adultera as aulas e retira a identificação dos arquivos PDF (justamente porque a atividade é ilegal e ele não quer que seus fakes sejam identificados).



6 Pirata revende as aulas protegidas por direitos autorais, praticando concorrência desleal e em flagrante desrespeito à Lei de Direitos Autorais (Lei 9.610/98).



7 Concurseiro(a) desinformado participa de rateio, achando que nada disso está acontecendo e esperando se tornar servidor público para exigir o cumprimento das leis.



8 O professor que elaborou o curso não ganha nada, o site não recebe nada, e a pessoa que praticou todos os ilícitos anteriores (pirata) fica com o lucro.



Deixando de lado esse mar de sujeira, aproveitamos para agradecer a todos que adquirem os cursos honestamente e permitem que o site continue existindo.